

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5060701-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ANDERSON VIEIRA LOPES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. CONSULTA AMBULATORIAL - PRIMEIRA VEZ. PACIENTE EM FILA DE ESPERA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2024.

5060701-27.2024.4.02.5101

510014186418 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5060701-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ANDERSON VIEIRA LOPES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 13, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que os Réus providenciem a primeira consulta em ambulatório para início do tratamento de neoplasia da tireoide (oncologia).

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, que após exame de ultrassonografia, constatou-se a presença de nódulo sólido ocupando grande parte do lobo direito que acarreta frequente dor cervical ao paciente que necessita de avaliação no serviço de cabeça e pescoço com urgência.

Aduz estar inscrito no Sistema Estadual de Regulação (SER), aguardando em fila de espera desde 11/07/2024, porém, sem vagas atualmente disponíveis e que já foi ultrapassado o prazo previsto na Lei nº 12.732/2012, uma vez que o diagnóstico ocorreu no mês anterior ao ingresso do paciente no sistema.

Pedido liminar indeferido.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão de evento 3 indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"(...)Sabe-se que a norma do artigo 196 da Constituição da República, outorga verdadeiro direito subjetivo a todas as pessoas que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizar o indigitado comando constitucional, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A saúde é um direito fundamental do ser humano e configura consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento basilar de nosso Estado Republicano.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

In casu, em juízo perfunctório, reputo presente o *fumus boni iuris*, na medida em que os documentos médicos de evento 1, ANEXO2, fls. 14 apontam que o autor, após exames, foi diagnosticado com nódulos de tireoide que sugerem neoplasia maligna, devendo ser encaminhado para consulta oncológica para avaliação de pescoço e cabeça e possível início de tratamento oncológico.

O parecer do NAT (evento 11, PARECER1), corrobora as informações médicas de que a consulta requerida está indicada para o tratamento do autor, porém, destaca que ele atualmente encontra-se em fila administrativa de espera no **SER com situação agendada para o dia 21/08/2024 no Hospital Mário Kroeff**.

Diante de tal informação, não vislumbro nenhuma negligência ou omissão do Poder Público, pois mesmo que o prazo previsto no art. 2º da Lei nº 12.732/2012 já tenha sido ultrapassado, uma vez que o diagnóstico ocorreu em 11/06/2024, a consulta do autor já está devidamente agendada para daqui há uma semana, **não havendo periculum in mora** que justifique a excepcional interferência na fila de espera no presente momento.

Ademais, em nenhum dos documentos médicos foi mencionado risco iminente de óbito que impeça o autor de aguardar o trâmite normal do Sistema de Saúde por mais alguns dias.

Ante o exposto, **INDEFIRO** a tutela provisória de urgência, mantendo, a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra."

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório que indica a inexistência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, para a concessão antecipação de tutela pretendida, fica mantida a decisão liminar.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).